

[27] [통보] 사항

1. 제 목 : 상수도 원인자부담금 납부 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부 田田田田사업본부(이하 ‘사업본부’라 한다)에서는 2014. 11. 3. 田田** 공공주택지구 조성사업과 관련하여 田田시와 「상수도 원인자부담금 납부에 관한 협약서」를 체결하고, 상수도 원인자부담금 4,242백만 원을 납부하였으며, 2017. 1. 19. 협약서 제5조에 따라 부담금을 정산하였다.

[표 1] 田田** 상수도 원인자부담금 납부 및 정산 현황

구분	급수량(톤/일) (A)			부담금 단가 (B)	원인자부담금 (A×B)	비고
	계	계획1일 최대급수량	소화용수량 ⁶³⁾			
협약 시(‘14.11)	13,726	13,104	622	309,060원/톤	4,242,157천 원	
정산 시(‘17. 1)	13,703	13,056	647		4,235,049천 원	

자료 : ○○지역본부 감사자료 재구성

「부담금관리 기본법」 제4조에 따르면 부담금 부과에 근거가 되는 법률에는 부담금의 부과 및 징수주체, 부과요건, 산정기준 등이 구체적이고 명확하게 규정되어야 하며, 부과요건 등의 세부적인 내용은 해당 법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임한 바에 따라 조례·규칙으로 정할 수 있다고 규정하고 있다.

63) 화재 발생 시 요구되는 급수량

그리고 「☐☐시 상수도 원인자부담금 산정·징수 등에 관한 조례」 별표 1(원인자 부담금 산정기준)에 따르면 원인자부담금 부과대상 사업의 ‘수돗물 사용량’은 해당 사업의 사업계획서 또는 설계서를 기초로 산정한 인원(준공 예정 연도의 1인당 1일 최대급수량을 곱하여 산정하며, 신규 택지개발사업 및 대지조성사업은 지구 지정 및 개발계획 승인 시 용수수요량 기준을 적용토록 규정하고 있다.

따라서 상수도 원인자부담금은 ☐☐시 조례로 정한 부담금 산정기준에 따라 ‘계획1일 최대급수량’을 기준으로 부과·납부하여야 하며, 원인자부담금 부과 대상이 아닌 소화용수량⁶⁴⁾에 대해 부담금을 납부해서는 안된다.

그런데도 위 사업본부에서는 ☐☐시와 ☐☐**지구의 상수도 원인자부담금 납부 협약을 체결하면서 [표 2]와 같이 ☐☐aa, ☐☐bb 지구와 달리 계획1일 최대 급수량에 소화용수량을 가산한 급수량을 기준으로 부담금 납부 협약을 체결하였다⁶⁵⁾.

[표 2] 상수도 원인자부담금 협약 체결 급수량 비교

구분	부담금 부과 급수량(톤/일)			비고 (협약체결일)
	합계	계획1일 최대급수량	소화용수량	
☐☐**	13,726	13,104	622	2014. 11. 3.
☐☐aa	14,504	14,504	-	2014. 11. 12.
☐☐bb	19,736	19,736	-	2014. 12. 18.

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

64) 「상수도 시설기준」 7.1.5에 따르면 ‘소규모 상수도’에서는 일반 급수량 대비 소화용수량의 비율이 커 화재 시 일반 급수에 지장을 초래할 수 있으므로 배수지 및 배수관 크기 결정 시 소화용수량을 가산하여 설계하도록 규정하고 있음

65) 위 사업본부에서는 2013. 3. 27. ☐☐시에 원인자부담금 부과 대상에서 소화용수량을 제외하여 줄 것을 요청 하였으나, 같은 해 4. 23.☐☐시의 수용불가 통보 이후 별도의 이의유보 없이 협약을 체결하였음

그 결과, 상수도 원인자부담금 납부 대상이 아닌 소화용수량에 대해 부담금을 납부하여 [표 3]과 같이 상수도 원인자부담금 200백만 원을 과다 납부하였다.

[표 3] 소화용수량 제외 시 상수도원인자부담금 감소액

구분	급수량(톤/일)			부담금 단가	상수도 원인자부담금	비고
	합계	계획1일 최대급수량	소화용수량			
현재(정산 時)	13,703	13,056	647	309,060원/톤	4,235,049천 원	
변경(안)	13,056	13,056	-	309,060원/톤	4,035,087천 원	
차이	감 647	-	감 647	-	감 199,962천 원	

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

과다 납부한 ㉨㉨**지구 상수도 원인자부담금 200백만 원의 회수방안을 강구하시기 바랍니다(통보).